

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 523/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

นายบรรณกร มาภักดี

จำเลย

นายบรรณกร มาภักดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 151, 157, 264 วรรคแรก, 266(1) ให้ลงโทษตามมาตรา 151 ซึ่งเป็นบทหนัก
และบทเฉพาะ จำคุก 6 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 147 ข้อหาอื่นให้ยก นอกจากที่แก้ให้.เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่า จะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 157, 156 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาและในชั้นอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาต
ให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ
3,142)

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>